

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом учредительного
собрания собственников недвижимости
Товарищества собственников недвижимости
«Павловская Жемчужина»,
Протокол б/н от «05» февраля 2026 г.

УСТАВ

Товарищества собственников недвижимости «Павловская Жемчужина»

Ленинградская область
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество собственников недвижимости «Павловская Жемчужина», именуемое в дальнейшем «Товарищество», создано решением учредительного собрания собственников недвижимости (протокол б/н от «05» февраля 2026 г.) является некоммерческой организацией: добровольным объединением собственников (физических и/или юридических лиц) недвижимого имущества – земельных участков (долей в праве на земельный участок), расположенных в пределах кадастрового квартала 47:23:0319003 по адресу: «Массив Дачный 2» Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, созданное на основе членства для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности и/или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами и настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Товарищества: Товарищество собственников недвижимости «Павловская Жемчужина»;

Краткое наименование Товарищества: ТСН «Павловская Жемчужина»;

1.3. Место нахождения Товарищества: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ.

1.4. Товарищество является некоммерческой корпоративной организацией, создаваемой и действующей в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными законодательными актами РФ, Ленинградской области и Уставом Товарищества, а также внутренними положениями Товарищества, не ставящей своей основной целью получение прибыли.

1.5. Товарищество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Товарищество имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты.

1.7. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества. Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Целью создания Товарищества является оказание содействия его членам в решении общих социально-хозяйственных задач в рамках совместного владения, пользования и в установленном законом пределах распоряжения имуществом, находящимся в общей собственности и/или в общем пользовании собственников недвижимого имущества. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Товарищество вправе заниматься хозяйственной деятельностью.

2.2. Предметом деятельности Товарищества является эффективное управление имуществом, находящимся в общей собственности и/или в общем пользовании, а также решение общих задач и выполнение общих функций, в том числе заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, касающихся такого имущества и/или общих интересов членов ТСН.

2.3. Основными видами деятельности Товарищества являются:

- ✓ обеспечение обслуживания, эксплуатации и ремонта общего имущества на территории Товарищества силами Товарищества либо заключение в интересах членов Товарищества договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества на территории Товарищества;
- ✓ контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, ведение бухгалтерской и технической документации, планирование объемов работ и услуг по содержанию,

текущему ремонту общего имущества, установление фактов невыполнения работ и неоказания услуг;

- ✓ содействие в обеспечении предоставления собственникам земельных участков коммунальных услуг;
- ✓ организация финансирования содержания, эксплуатации, развития общего имущества, в том числе прием платежей, оплата услуг подрядных организаций, оформление документов для получения субсидий, дотаций;
- ✓ представление законных интересов членов Товарищества в договорных и иных отношениях с ресурсоснабжающими, обслуживающими и иными организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам деятельности Товарищества;
- ✓ организация вывоза твёрдых бытовых отходов (ТБО);
- ✓ оформление прав на объекты недвижимости, входящие в состав общего имущества;
- ✓ организация охраны общего имущества Товарищества;
- ✓ содержание и благоустройство территории Товарищества;
- ✓ текущий ремонт общего имущества, инженерных сооружений, относящихся к общему имуществу Товарищества;
- ✓ строительство дополнительных объектов общего имущества;
- ✓ представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами по вопросам деятельности Товарищества;
- ✓ исполнение роли заказчика на работы по эксплуатации, ремонту, надстройке и реконструкции общего имущества;
- ✓ передача в аренду и/или использование общего имущества, помещений, фасадов, элементов зданий, прилегающей территории в коммерческих целях.

2.3. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с Уставом и внутренними документами Товарищества. Средства, полученные Товариществом в результате предпринимательской деятельности, используются для оплаты общих расходов Товарищества в соответствии со сметой доходов и расходов и/или направляются в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные решением общего собрания членов Товарищества и Уставом Товарищества. Дополнительные доходы Товарищества, не предусмотренные сметой доходов и расходов Товарищества, по решению Правления Товарищества могут быть направлены на иные цели деятельности Товарищества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Товарищество вправе:

- 1) заключать в соответствии с законодательством договор управления общим имуществом и иные обеспечивающие управление общим имуществом договоры;
- 2) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящей главой и Уставом Товарищества цели;
- 3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год Товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника недвижимости;
- 4) выполнять работы и оказывать услуги собственникам недвижимости;
- 5) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством;
- 6) передавать по договорам материальные и денежные средства лицам, выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги;
- 7) продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принадлежащее Товариществу;
- 8) безвозмездно получать в пользование или собственность от организаций или

физических лиц, в том числе членов Товарищества, а также на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов недвижимое имущество, в том числе земельные участки;

3.2. В случаях если это не нарушает права и законные интересы собственников недвижимости, Товарищество также вправе:

1) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества;

2) в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества;

3) получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность собственников недвижимости земельные участки;

4) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за счет собственников недвижимости застройку прилегающих земельных участков;

5) заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам Товарищества действия;

6) страховать имущество.

3.3. В случае неисполнения собственниками недвижимости своих обязанностей по участию в общих расходах Товарищество в судебном порядке вправе потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов.

3.4. Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками недвижимости обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов.

3.5. Товарищество обязано:

1) обеспечивать выполнение требований Гражданского кодекса Российской Федерации, положений федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также Устава Товарищества;

2) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние имущества Товарищества;

3) обеспечивать выполнение всеми собственниками недвижимости обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество;

4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников недвижимости при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью;

5) принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и распоряжения собственниками недвижимости общим имуществом или препятствующих этому;

6) представлять законные интересы собственников недвижимости, связанные с управлением общим имуществом, в том числе в отношениях с третьими лицами;

7) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договорам;

8) вести реестр членов Товарищества.

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА, ВЫХОДА ИЗ НЕГО; ВЗНОСЫ

4.1. Членство в Товариществе возникает у собственника недвижимости на основании заявления о вступлении в Товарищество по форме, утвержденной Правлением Товарищества. Учредители Товарищества считаются принятыми в его члены с момента государственной регистрации Товарищества.

4.2. Лица, имеющие в собственности земельные участки (доли в праве на земельный

участок), расположенные в пределах кадастрового квартала 47:23:0319003 по адресу: «Массив Дачный 2» Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, вправе стать членами Товарищества.

4.3. Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заявления о выходе из членов Товарищества и/или с момента прекращения права собственности члена Товарищества на недвижимость.

4.4. Если лицо, к которому перешло право собственности на земельный участок (долю в праве на земельный участок), не обратилось с заявлением о приёме в члены ТСН, правление обязано в месячный срок со дня, когда ему стало известно о переходе права на земельный участок (долю в праве на земельный участок), предложить такому лицу заключить договор о пользовании имуществом общего пользования ТСН на условиях и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Реестр членов Товарищества должен содержать актуальные сведения, позволяющие идентифицировать членов Товарищества и осуществлять связь с ними, а также сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей собственности на общее имущество.

4.6. Принятие в члены Товарищества относится к компетенции Правления ТСН. В случае, если правлением ТСН будет принято решение отказать собственнику земельного участка (доли в праве на земельный участок) в приёме в члены ТСН, то правление ТСН обязано в десятидневный срок со дня такого решения предложить такому собственнику заключить договор о пользовании имуществом общего пользования и услугами ТСН на условиях и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

4.7. Член Товарищества обязан предоставить Правлению Товарищества достоверные сведения, предусмотренные 4.5 данного Устава, и своевременно информировать Правление Товарищества об их изменении.

4.8. При вступлении в Товарищество собственник недвижимости в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявления уплачивает вступительный взнос. Размер вступительного взноса определяется решением Общего собрания. Вступительный взнос может быть внесен как денежными средствами, так и имуществом.

4.9. Члены Товарищества систематически вносят членские взносы в сроки и в размерах, определяемых сметой доходов и расходов Товарищества.

4.10. Члены Товарищества вправе в любое время вносить добровольные взносы и иные платежи.

5. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество.

5.2. Средства Товарищества состоят:

- 1) из вступительных, членских и иных взносов членов Товарищества;
- 2) доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на осуществление целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества;
- 3) прочих поступлений.

5.3. На основании решения Общего собрания членов Товарищества в Товариществе могут быть образованы специальные фонды, расходуемые на предусмотренные Уставом цели. Порядок образования специальных фондов определяется Общим собранием членов Товарищества.

5.4. Правление Товарищества имеет право распоряжаться средствами Товарищества, находящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества.

5.5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Товарищество вправе заниматься хозяйственной деятельностью.

5.6. На основании решения Общего собрания членов Товарищества доход от хозяйственной деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Дополнительные доходы, не предусмотренные сметой, по решению Правления могут быть направлены на иные цели деятельности Товарищества.

5.7. Члены Товарищества вносят членские взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт имущества Товарищества. Порядок внесения платежей и взносов утверждается Правлением.

5.8. Собственники недвижимости, не являющиеся членами Товарищества, вносят плату за содержание и управление общим имуществом в соответствии с договорами, заключенными с Товариществом. Типовая форма договора утверждается Правлением Товарищества.

5.9. Неиспользование членом Товарищества принадлежащей ему недвижимости либо отказ от пользования общим имуществом не является основанием для освобождения собственника полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего имущества.

6. ПРАВА ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Член Товарищества имеет право:

6.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества, в том числе избирать и быть избранным в органы Правления Товарищества и Ревизионную комиссию (ревизором), участвовать в Общем собрании членов Товарищества и других органов Товарищества, членом которых он является;

6.1.2. самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным использованием;

6.1.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, устранению недостатков в работе его органов;

6.1.4. осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) строительство (перестройку) домов и строений, а также хозяйственных строений и сооружений;

6.1.5. обращаться в суд о признании недействительными решений органов управления Товарищества, нарушающих его права и законные интересы;

6.1.6. получать информацию о деятельности органов управления и контроля Товарищества;

6.1.7. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Товарищества;

6.1.8. обращаться в органы Товарищества по любым вопросам, связанным с его деятельностью;

6.1.9. принимать личное трудовое и иное участие в деятельности Товарищества;

6.1.10. передавать имущество в собственность Товарищества;

6.1.11. по своему усмотрению выходить из Товарищества с одновременным заключением с Товариществом договора о пользовании Имуществом Товарищества;

6.1.12. пользоваться объектами общего пользования на территории Товарищества;

6.1.13. член Товарищества имеет также другие права, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.

6.2. Права члена Товарищества у собственников недвижимости возникают с момента вступления в члены Товарищества.

6.3. Права членов Товарищества и не являющихся членами Товарищества собственников недвижимости, в границах Территории Товарищества:

6.3.1. члены Товарищества и не являющиеся членами Товарищества собственники недвижимости в границах Территории Товарищества имеют право получать от органов

управления Товарищества информацию о деятельности Товарищества в порядке и в объеме, которые установлены Уставом Товарищества, обжаловать в судебном порядке решения органов управления Товарищества;

6.3.2. члены Товарищества и не являющиеся членами Товарищества собственники недвижимости имеют право предъявлять требования к Товариществу относительно качества оказываемых услуг и/или выполняемых работ.

6.4. Неиспользование членом Товарищества принадлежащей ему на праве собственности недвижимости либо его отказ от пользования общим имуществом не является основанием для члена Товарищества полностью или частично отказываться от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего имущества.

6.5. В случае изменения паспортных данных, места регистрации, сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (для юридических лиц), правоустанавливающих документов на земельный участок (долю в праве на земельный участок) и контактной информации член ТСН должен своевременно информировать правление ТСН об этих изменениях.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Член Товарищества обязан:

- содержать находящуюся в его собственности недвижимость в надлежащем состоянии и осуществлять ее текущий ремонт за свой счет;
- использовать недвижимость по ее назначению с учетом ограничений, установленных действующим законодательством;
- использовать объекты общей собственности только по их прямому назначению, не нарушая прав и интересов других собственников по пользованию данными объектами;
- выполнять законные требования настоящего Устава, решения Общего собрания членов Товарищества, Правления Товарищества, Председателя Правления Товарищества;
- в течение 30 календарных дней с момента изменений сообщать Товариществу актуальные сведения, позволяющие идентифицировать члена Товарищества и осуществлять связь с ним;
- нести ответственность за нарушение обязательств по управлению Товариществом и/или по внесению членских взносов;
- соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила содержания земельных участков и расположенных на них строений, на которых создано Товарищество;
- принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых для покрытия затрат, связанных со строительством, реконструкцией, содержанием, текущим и капитальным ремонтом общего имущества, своевременно производить оплату взносов и специальных сборов в размере, установленном Общим собранием членов Товарищества. Регулярные платежи, взносы и сборы производить не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным;
- предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с Правлением и Общим собранием Товарищества необходимые меры по предотвращению причинения ущерба объектам общей собственности;
- устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других собственников недвижимости либо общему имуществу членов Товарищества им самим лично, а также любыми другими лицами, пользующимися недвижимостью в соответствии с договорами.

7.2. Член Товарищества, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо препятствующий своими действиями достижению целей Товарищества, может быть привлечен к административной или гражданско-правовой ответственности в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

8.1. **Общее собрание** членов Товарищества является высшим органом управления Товарищества и созывается в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества относятся:

- 1) утверждение и изменение устава Товарищества;
- 2) избрание членов Правления Товарищества, а также Председателя Правления Товарищества из числа членов Правления Товарищества, досрочное прекращение их полномочий;
- 3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Товарищества;
- 4) принятие решений о создании Товариществом других юридических лиц;
- 5) принятие решений об участии Товарищества в других юридических лицах и о создании филиалов и открытии представительств Товарищества;
- 6) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 7) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- 8) установление размера взносов для членов Товарищества;
- 9) утверждение порядка образования резервного фонда Товарищества, иных специальных фондов Товарищества и их использования, а также утверждение отчетов об использовании таких фондов;
- 10) принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов;
- 11) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности Товарищества;
- 12) утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества, отчета о выполнении такого плана;
- 13) утверждение смет доходов и расходов Товарищества на год, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);
- 14) утверждение годового отчета о деятельности Правления Товарищества;
- 15) другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

8.3. Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества направляется по адресам, указанным в реестре членов Товарищества (при наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения) либо посредством личного кабинета собственника недвижимости в информационно-коммуникационной сети Интернет, утвержденной решением Общего собрания Товарищества. Уведомление направляется не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

8.4. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается Общее собрание, способ и/или место и время проведения собрания, повестка дня Общего собрания. Общее собрание членов Товарищества не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.

8.5. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем присутствуют члены Товарищества или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов Товарищества.

8.6. Решения Общего собрания членов Товарищества по пп. 2, 4, 6, 7, 10 п. 8.2 настоящего Устава принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов Товарищества.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего

числа голосов присутствующих на Общем собрании членов Товарищества или их представителей.

Вопрос о досрочном переизбрании Председателя, его заместителя (при наличии) и членов Правления может быть поставлен по требованию не менее чем двух третей членов Товарищества.

8.7. Общее собрание членов Товарищества ведет Председатель Правления Товарищества или его заместитель (при наличии). В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Правления Товарищества.

8.8. Решение Общего собрания членов Товарищества может быть принято путем проведения заочного голосования в порядке установленном положением о заочном голосовании, утвержденным общим собранием членов Товарищества.

8.9. Количество голосов, которым обладает член Товарищества на общем собрании пропорционально количеству земельных участков, находящихся в его собственности или пользовании.

8.10. В случае если недвижимость принадлежит нескольким собственникам на праве общей собственности, они могут принять решение о представлении одним из них общих интересов в Товариществе.

8.11. Товарищество может использовать информационные системы при решении вопросов, связанных с его управлением.

8.12. Решения, отнесенные настоящим Уставом к компетенции органов управления Товарищества, принятые Общим собранием учредителей при его создании, являются легитимными и не требуют подтверждения или одобрения соответствующими органами Товарищества после его государственной регистрации.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. **Правление Товарищества** является исполнительным органом Товарищества, подотчетным Общему собранию членов Товарищества. Правление Товарищества осуществляет руководство деятельностью Товарищества.

9.2. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания собственников недвижимости и компетенции Общего собрания членов Товарищества.

9.3. Правление Товарищества в количестве 7 (семь) человек избирается из числа членов Товарищества Общим собранием членов Товарищества сроком на 5 (пять) лет.

9.4. Каждый член Правления может избираться в члены Правления неограниченное число раз.

9.5. Передоверие членом Правления своих полномочий иному лицу не допускается.

9.6. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует не менее чем две трети его членов. Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Правления. Решения, принятые Правлением Товарищества, оформляются протоколом заседания Правления Товарищества и подписываются Председателем Правления Товарищества, секретарем заседания Правления Товарищества. Решения Правления Товарищества обязательны для исполнения всеми членами Товарищества и работниками, заключившими с Товариществом трудовые договоры.

9.7. Заседания Правления Товарищества созываются Председателем Товарищества по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.8. В обязанности Правления Товарищества входят:

1) обеспечение соблюдения Товариществом законодательства и требований устава Товарищества;

2) контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных обязательных платежей и взносов;

3) составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их Общему собранию членов Товарищества для утверждения;

4) управление общим имуществом или заключение договоров на управление им;

5) наем работников для обслуживания общего имущества и их увольнение;

7) ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

8) созыв и проведение Общего собрания членов Товарищества;

9) выполнение иных вытекающих из настоящего Устава обязанностей.

9.9. К компетенции Правления Товарищества относится:

1) выполнение решений общего собрания членов Товарищества;

2) принятие решения о проведении общего собрания членов товарищества или обеспечение принятия решения общего собрания членов товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;

3) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;

5) принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории Товарищества, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей Товарищества;

6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным товариществом;

8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;

9) составление приходно-расходных смет и отчетов правления Товарищества и представление их на утверждение общему собранию членов товарищества;

10) ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общему собранию членов товарищества;

11) обеспечение ведения делопроизводства и содержание архива в Товариществе;

12) контроль за своевременным внесением взносов, обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы с лиц, пользующихся инфраструктурой Товарищества;

13) рассмотрение заявлений членов Товарищества;

14) разработка и представление на утверждение общего собрания членов Товарищества порядка ведения общего собрания членов Товарищества и иных внутренних распоряжений Товарищества, положений об оплате труда работников и членов органов Товарищества, заключивших трудовые договоры с Товариществом;

15) прием граждан в члены Товарищества.

9.10. Председатель Правления Товарищества обеспечивает выполнение решений Правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно.

9.11. Председатель Правления Товарищества избирается Общим собранием членов Товарищества из состава Правления Товарищества сроком на 5 (пять) лет.

9.12. Председатель Правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в

соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правлением Товарищества или Общим собранием членов Товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение Общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов Товарищества, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом Товарищества и решениями Общего собрания членов Товарищества.

9.13. Заместитель Председателя правления Товарищества избирается на заседании Правления из числа его членов большинством голосов членов Правления на срок, установленный в решении об его избрании.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества избирается Общим собранием членов Товарищества сроком на 5 (пять) лет. В состав ревизионной комиссии (ревизор) Товарищества не могут входить члены Правления Товарищества.

10.2. Ревизионная комиссия Товарищества из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии.

10.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества:

1) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности Товарищества;

2) представляет Общему собранию членов Товарищества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества;

3) проверять выполнение правлением Товарищества и его председателем решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;

4) сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов Товарищества.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Товарищества осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.

11.2. Товарищество может быть преобразовано в потребительский кооператив.

11.3. Ликвидация Товарищества осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.

11.4. При ликвидации Товарищества недвижимое и иное имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, распределяется между членами Товарищества пропорционально их доле участия в Товариществе.